TARYFIKACJA – 6 reguł ORINS

Opiszę je prostym ☺ językiem:

Reguła 1

Ma fundamentalne znaczenie dla taryfikacji. Zawsze musi być zastosowana.

Tytuły sekcji i działów dają użytkownikowi tylko ogólna orientację (mają znaczenie orientacyjne), gdzie można rozpocząć poszukiwanie właściwej pozycji towaru. To wskazówka, punkt wyjścia do odnalezienia właściwej pozycji. Podstawą prawną do zastosowania właściwej klasyfikacji jest brzmienie pozycji, a więc opis towaru. Np. świnie żywe, zgodnie z brzmieniem pozycji do kodu 0103, mleko do pozycji 0401.

Należy jednak pamiętać o zachowaniu zgodności z uwagami do sekcji i działów, np. plastikowe guziki (czyli guziki z tworzywa sztucznego) zdają się znajdować w dziale 39 (tworzywa sztuczne). Ten dział wydaje się najwłaściwszy. Ale analizując stosowne uwagi (uwaga 2z) do działu 39 ustalamy, że dział ten nie obejmuje towarów typu guziki i kieruje do działu 96.

Reguła 2: 2a i 2b

2a – przewidziana dla towarów niekompletnych, niegotowych oraz towarów znajdujących się w stanie niezmontowanym lub rozmontowanym, np. rower bez błotnika, meble sprzedawane w stanie niezmontowanym, meble rozmontowane na czas transportu; niezmontowane lub rozmontowane zabawki przedstawiające zwierzęta lub postacie inne niż ludzkie. Pod warunkiem, że posiadają zasadniczy charakter wyrobu kompletnego lub gotowego. Oznacza to, że wspólna taryfa celna zasadniczo nie przewiduje odrębnych pozycji dla towarów, które znajdują się na pośrednim etapie wytwarzanie lub którym brakuje jakiegoś jednego lub kilku elementów, ale nie tych istotnych, które by decydowały o charakterze towaru.

Jeżeli części nie wykazują cech wyrobu kompletnego, należy je klasyfikować do pozycji właściwych częściom (, np. części samochodowe przeznaczone do montażu przemysłowego).

2b – przeznaczona jest do zastosowania przy klasyfikacji towarów składających się z więcej niż jednego materiału. Reguła ta pozwala rozszerzyć stosowanie pozycji, która wskazuje określony materiał lub substancję, również na te towary, które nie występują w tzw. stanie czystym, czyli maja jakieś domieszki, dodatki. Przy czym, dodatek ten nie nadaje zasadniczego charakteru towarowi, nie rozważamy możliwości klasyfikacji do kilku pozycji, np. wiadro z tworzywa sztucznego z metalową rączką będzie klasyfikowane do wyrobów z tworzywa sztucznego,

marynarka wełniana z poliestrową podszewką będzie klasyfikowane do pozycji właściwej dla wełnianej marynarki.

Należy jednak pamiętać o zastosowaniu uwag do sekcji i działów. Taryfa celna przewiduje również zawężające tytuły pozycji, np. cukry chemicznie czyste lub substancje chemicznie czyste, co powoduje, że dla towarów w nich wymienionych reguła 2b nie ma zastosowania.

Dla typowych mieszanin i towarów składających się z różnych elementów reguła 2b staje się niewystarczająca i odsyła do reguł następnych. Gdy towar pozornie wydaje się być możliwy do zataryfikowania do dwóch lub większej liczby pozycji musimy przejść do reguły 3.

Reguła 3: 3a, 3b, 3c.

Reguła przeznaczona dla typowych mieszanin, towarów wytworzonych z połączenia różnych materiałów i surowców oraz dla zestawów/kompletów do sprzedaży detalicznej. Reguła 3 ma zastosowanie, gdy przy użyciu wcześniejszych reguł nie udało się towaru zaklasyfikować i zdaje się, że towar może być pozornie klasyfikowany do dwóch lub większej liczby pozycji.

Reguła 3 przewiduje 3 metody klasyfikacji:

- do pozycji podającej najdokładniejszy opis towaru (3a);

- metoda materiału/składnika/funkcji, który towarowi nadaje zasadniczy charakter (3b);

- metoda zastosowania klasyfikacji do tej pozycji, która jest najdalej położona w nomenklaturze (3c).

Metody te powinny być stosowane w kolejności.

Reguła 3a mówi, że pozycja określająca towar w sposób najbardziej szczegółowy ma pierwszeństwo przed pozycjami określającymi towar w sposób bardziej ogólny. Spośród pozycji możliwych do zastosowania przy zastosowaniu tej reguły wybieramy te, która najlepiej precyzuje towar, podaje najwięcej szczegółów dot. jego wyglądu, składu, budowy, zastosowania i funkcji, jakie wykonuje.

Przykład: golarka z silnikiem elektrycznym. Towar pozornie można klasyfikować do pozycji: 8467 jako narzędzia ręczne. Można też brać pod uwagę kod 8509 jako elektromechaniczny sprzęt AGD. Można rozważać również kod 8510 dot. golarek/maszynki do strzyżenia.

<u>Ale pozycja 8510 golarki do strzyżenia określa nasz towar w sposób najbardziej szczegółowy.</u>

Reguła 3b ma zastosowanie do wyrobów stanowiących mieszaniny wyrobów składających się z różnych materiałów lub wytworzonych z różnych komponentów oraz wyrobów stanowiących komplety/zestawy do sprzedaży detalicznej, których klasyfikacja w myśl reguły 3a nie może być przeprowadzona.

Reguła ta nakazuje stosować pozycję obejmującą materiał lub komponent decydujący o zasadniczym charakterze wyrobu. W przypadku zastosowania tej reguły towar traktowany jest tak, jakby wykonany był tylko z jednego materiału, jednego komponentu, jednej części, wykonywał jedną funkcję. Należy ustalić, który z materiałów, komponentów nadaje towarowi zasadniczy charakter (lub dominującą funkcję) i zaklasyfikować go do pozycji jemu właściwej.

Przykład: ceramiczny, dekoracyjny magnes na lodówkę (z wizerunkiem miasta). Można rozważać taryfikacje do pozycji 6913 (ceramiczne artykuły dekoracyjna) lub 8505 (elektromagnesy, magnesy). Pozycja 8505 obejmuje magnesy na lodówkę, składające się z magnesu z dołączonym do niego artykułem dekoracyjnym. Magnes nadaje towarom złożonym ich zasadniczy charakter w rozumieniu ORI 3 b), ponieważ jest przeznaczony przede wszystkim do łatwego mocowania do metalowej powierzchni oraz przemieszczania po niej, a w przypadku większości tych magnesów, również do przymocowania papieru lub innych małych artykułów do powierzchni metalowej. Funkcja dekoracyjna artykułu jest zatem drugorzędna. Stąd towar nie powinien być klasyfikowany do kodu 6913 dla ceramicznych artykułów dekoracyjnych.

Reguła 3b –dot. także towarów w postaci zestawów/ kompletów do sprzedaży detalicznej. To towary składające się z dwóch różnych artykułów, które gdy są oddzielnie, klasyfikuje się do dwóch odrębnych pozycji. Komplet/zestaw ma służyć do zaspokojenia określonej potrzeby/wykonania określonej czynności. Powinien być łącznie zapakowany w jeden karton, worek, kasetę, folię. W zestawie musi występować element nadający zasadniczy charakter zestawowi.

Przykład: zestaw składający się z wiertarki, kompletu kołków rozporowych i kompletu wierteł. Elementem najważniejszym w zestawie i nadającym charakter zasadniczy całemu zestawowi będzie wiertarka. Klasyfikujemy zestaw dla kodu właściwego dla wiertarki.

Przykład: Danie gotowe składające się z następujących dwóch, zapakowanych oddzielnie składników oferowanych jako zestaw w sprzedaży detalicznej:

a) gotowany ryż (150 g); oraz

b) curry (200 g) składające się z mleka kokosowego (65,4 %), mięsa kurczaka (15,5 %), ziemniaków (10 %), mieszanki przyprawowej (7,1 %), i ekstraktu z anchois (2 %).

Niniejszy produkt jest oferowany do sprzedaży detalicznej zgodnie z Regułą Ogólną 3 lit. b). Ogólny charakter produktu jest zdeterminowany obecnością ryżu jako głównego składnika (kod 1904).

Czasami spotyka się zestawy, gdzie zapakowane towary nie służą do zaspokojenia jednej konkretnej potrzeby. Trudno tu mówić o zestawie.

Reguła 3c – dot. towarów, które pozornie mogą być klasyfikowane do kilku pozycji, a których nie można zaklasyfikować zgodnie z regułą 3a i 3b. Czyli ciężko znaleźć pozycję określająca towar najpełniej/najdokładniej lub znaleźć element nadający towarowi zasadniczy charakter. Wówczas należy zastosować pozycję, która w kolejności numerycznej jest ostatnia z pozycji możliwych do zastosowania.

Przykład: książka układanka, składająca się z układanek (puzzli), tekstów edukacyjnych, map i innych ilustracji połączonych ze sobą, wykonana z tektury, o wymiarach w przybliżeniu 34 cm × 24 cm, o 14 stronach.

Artykuł na pierwszy rzut oka może być zaklasyfikowany do pozycji 4901 jako książka drukowana lub podobne materiały drukowane lub do pozycji 9503 jako układanki. Jednak żadna z tych pozycji nie zapewnia bardziej szczegółowego opisu artykułu. Trudno też ustalić, co nadaje artykułowi zasadniczy charakter, czy teksty, mapy, czy układanki.

<u>Artykuł należy więc klasyfikować do pozycji pojawiającej się w kolejności numerycznej jako ostatnia z tych, które jednakowo zasługują na uwzględnienie.</u> W tym przypadku do pozycji 9503.

Reguła 4 – ma zastosowanie, gdy używając wszystkich wcześniejszych reguł nie udało się znaleźć ani jednej pozycji taryfowej możliwej do zastosowania, a opis żadnej pozycji nie odpowiada towarowi. Reguła ta stoi na straży nadmiernego rozbudowywania taryfy o coraz to nowe pozycje. Szukamy więc towaru najbardziej zbliżonego. Poszukując towaru najbardziej zbliżonego należy szukać podobieństwa w :

- przeznaczeniu towaru;

- funkcjach, jakie wykonuje;

- zastosowaniu;

- składzie surowcowym;

- budowie;

- wyglądzie;

- technologii wytwarzania.

Mieliśmy przykład rolki (wałka) do czyszczenia odzieży , która przypomina szczotkę.

Reguła stosowana rzadko.

Reguła 5 – 5a i 5b, dot. dot. opakowań w przypadkach ich łącznego przywozu lub wywozu z towarem.

Taka metoda klasyfikacji jest stosowana w sytuacji, gdy opakowania zawierają towary i są razem z nimi zgłaszane organom celnym.

Gdy przedmiotem przywozu są towary w postaci samych opakowań, np. torebki papierowe, futerały, torebki foliowe, bez zawartości, wówczas taryfikujemy je do kodów właściwych dla torebek, futerałów itp.

Reguła 5a – przeznaczona wyłącznie dla opakowań trwałych do wielokrotnego użytku, np. futerały do aparatów fotograficznych, instrumentów muzycznych, przyborów kreślarskich, naszyjników. Opakowanie te zwykle są także kształtem przystosowywane do przechowywania określonych towarów. Takie opakowania należy klasyfikować razem z wyrobami, gdy są one normalnie z nimi sprzedawane.

Wyjątek: Jeśli opakowanie nadaje zasadniczy charakter wyrobowi, np. czekoladki w metalowym pudełko wysadzany szlachetnymi kamieniami. W tej sytuacji, z uwagi na wartość i wyjątkowy charakter tego opakowania należy uznać, że jest ono ważniejsze od towaru (od czekoladek) i i powinno zostać zaklasyfikowane do właściwej dla niego pozycji taryfowej.

Reguła 5b – dot. opakowań o charakterze nietrwałym, można by rzec jednorazowym, nieposiadających cech pozwalających na ich długotrwałe użytkowanie, np. karton do butów, worek foliowy, papierowa torebka. Dot. pojemników/opakowań zazwyczaj stosowanych do tego rodzaju towarów.

Reguła 6 – dot. sytuacji, gdy zostanie już ustalona właściwa pozycja, ale ona ulega dalszym podziałom (rozwinięciu) na podpozycje.

W skrócie można powiedzieć, że ustalając kod towaru w ramach pozycji, można porównywać ze sobą tylko cechy z taka sama ilością myślników. (Podpozycje na tym samym poziomie mogą być jedynie porównywane). Najpierw więc ustalić cechę towaru na poziomie jednej kreski (myślnika), potem przejść do poziomu dwóch kresek. Po dokonaniu wyboru na poziomie dwóch kresek można przejść do poziomu trzech kresek., itd.

Reguła ta nie będzie miała zastosowania, gdy dana pozycja taryfowa nie posiada rozwinięcia na podpozycje i dalej na kody towarowe, np. 2509 00 00 (kreda).

0704	Kapusty, kalafiory, kalarepa, jarmuż i podobne jadalne kapusty, świeże lub schłodzone
0704 10	- Kalafiory i brokuły
0704 20 00 00	- Brukselka
0704 90	- Pozostałe
0704 90 10 00	- - Kapusta biała i kapusta czerwona
0704 90 90 00	- - Pozostałe